索 引 号：	729838940/202007-00008
信息分类：	应急管理
发布机构：	平昌县应急管理局
发文日期：	2020-07-30
文　　号：	
关 键 词：	

平昌县华瑜建材有限公司“4•30”坍塌事故调查报告

2020-07-30 11:42　来源： 平昌县应急管理局

2020年4月30日9时30分左右，平昌县华瑜建材有限公司砖窑技改工程发生一起坍塌事故，造成两人死亡两人受伤，直接经济损失约100万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的规定，受平昌县人民政府委托，2020年5月6日，平昌县急管理局成立了以县应急管理局、县公安局、县总工会和白衣镇人民政府为成员的“4.30”坍塌事故调查组，并邀请县纪委监委派员参加。事故调查组通过现场验、调查询问、查阅资料等方式，查明了事故发生的经过、原因及人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，并提了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

1.事故单位：平昌县华瑜建材有限公司

2.业　别：建材

3.经济类型：有限责任公司

4.事故地点：四川省平昌县白衣镇蒙溪村十一社

5.事故时间：2020年4月30日9时30分左右

6.事故类别：坍塌

7.事故性质：责任事故

8.事故等级：一般事故

9.伤亡情况：死亡2人、受伤2人

10.直接经济损失：100万元。

二、企业及工程概况

（一）企业基本情况

平昌县华瑜建材有限公司前身为平昌县白衣镇观音桥砖厂，公司于2018年11月7日变更营业执照，更名为平昌县华瑜建材有限公司，统一社会信用代码：91511923MA6960QK81，公司位于四川省平昌县白衣镇蒙溪村十一社，法定代表人牟俊，注册资本叁佰万元人民币，经营范围：页岩砖的生产、销售。公司于2011年1月18日取得采矿许可证，证号：C5119232019017130147666，有效期至2022年1月18日。2019年9月16日，公司砖厂建设项目环境影响评价通过县环境保护批复。

（二）环保技改工程基本情况

2017年10月13日，经平昌县经信局工作人员现场核查，平昌县华瑜建材有限公司总占地面积为4000平方米，采用隧道窑生产模式，年设计生产能力为标准砖200万匹，经现场测算，该厂具备3000万匹/年页岩砖生产能力，符合产业政策予以保留。2019年7月，因窑体漏气，未达到环保相关要求，公司决定启动窑体环技改工程，将之前的拱形窑改为平顶窑，并找来经营砖厂多年的龚发明做技术指导，同时将砌砖作业的劳务按每匹砖0.4元的单价分包给自然人张会勇（无书面劳合同），8月25日，公司因资金困难停止施工。2020年4月10日，公司又重新启动环保技改项目，主要是对烘干窑内墙拆除加高、砌烟道和砌烘干窑外墙等作业。

三、事故经过及抢险救援和善后处理情况

（一）事故经过

2020年4月30日7时左右，平昌县华瑜建材有限公司砖窑技改施工作业工人张会勇、张会云、彭庆忠、王廷武到砖窑矿山一侧的窑体墙壁下方进行砌烟道作业
9时30分左右，砖窑墙体突然发生坍塌，将正在墙体下方作业的工人彭庆忠和王廷武掩埋，将张会云和张会勇砸伤。

（二）应急救援情况

事故发生后，公司法定代表人牟俊立即组织现场施工人员对被掩埋工人进行施救，并拨打了“120”和“110”求救电话，请求救援。白衣镇人民政府接到事
报告后，镇安办和国土资源所工作人员立即赶赴事故现场参与事故救援。9时50分左右，彭庆忠和王廷武被成功救出，随即将4名受伤人员送往白衣镇卫生院救治
彭庆忠和王廷武经白衣镇卫生院抢救无效于2020年4月30日11时左右死亡。随后，张会云和张会勇被送往县人民医院救治。

县人民政府接到事故报告后，县政府副县长王良双、陈政、副县级干部梁兴远带领县应急管理局、公安局、卫生健康局、自然资源和规划局等部门相关人员
速赶赴事故现场，展开事故救援，了解事故经过，安排事故善后，开展事故调查。

（三）善后处理情况

事故发生后，平昌县华瑜建材有限公司及时对两名伤者进行救治，同时积极协商处理两名死者善后。2020年5月1日和5月2日，公司分别与死者彭庆忠和王廷
家属达成赔偿协议。目前，死者遗体已送往老家安葬，张会云和张会勇已治愈出院，未出现任何社会矛盾和不稳定因素。

四、事故原因分析

(一)直接原因

1.平昌县华瑜建材有限公司在实施砖窑技术改造时，对旧窑棚拆除后，未对窑体采取防雨措施，致雨水浸入窑体内，造成窑体内的干燥页岩粉遇水下跌膨胀
形成事故隐患。

2.平昌县华瑜建材有限公司将拱形窑改为平顶窑后，对砖窑墙体的承载力未开展风险辨识和安全评估，并向窑体内加入大量页岩粉，增加了墙体的承载力
成墙体承载力不足，导致墙体垮塌。

（二）间接原因：

1.安全生产责任不落实。平昌县华瑜建材有限公司安全生产主体责任不落实，未设置安全生产管理机构，安全生产规章制度不健全，对施工现场的安全管理
到位，未编制砖窑技改施工方案，落实安全防范措施。

2.隐患排查治理不到位。平昌县华瑜建材有限公司对施工作业现场未开展日常安全隐患排查，未向从业人员提供安全帽等劳动防护用品，未及时发现窑体中
加入页岩粉对墙体形成挤压的安全隐患。

3.安全教育培训不到位。平昌县华瑜建材有限公司对工人的安全教育培训流于形式，未对技改施工作业人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育
训。

五、监管部门履职情况

1.县应急管理局监督检查情况

平昌县华瑜建材有限公司砖窑环保技改期间，平昌县应急管理局分别于2019年7月15日、10月15日和2020年4月2日到该公司检查，检查时该公司处于停产
业状态，未发现明显安全隐患。检查人员在三次检查后均当面或电话告知公司管理人员，要求公司复工复产后，严格落实安全生产主体责任，按规定进行安全教
培训，严格隐患排查与治理。

2.白衣镇国土资源所履职情况

2019年9月至2020年4月，平昌县白衣镇国土资源所每月对平昌县华瑜建材有限公司开展一次动态巡查，巡查中该砖厂均未进行矿山开采和生产经营。

3.白衣镇安全生产监督管理办公室履职情况

2019年8月17日，平昌县白衣镇安办到平昌县华瑜建材有限公司检查并指出公司存在无森林防火警示牌、警示牌不齐、停产无人值班等安全隐患，要求公司加
安全管理、配备值守人员。2019年11月7日，平昌县白衣镇安办到公司检查，检查当日该公司停业整改中无人上班。2020年1月14日，平昌县白衣镇安办到公司
查并指出公司警示牌不齐，要求公司立即整改。2020年2月26日，平昌县白衣镇安办到公司检查要求:公司开工时必须上报验收后开工，塔吊的安全隐患及时处理
2020年3月3日，平昌县白衣镇安办到公司检查，指出公司存在料场危岩未排除、生产房危房、警示牌不齐等安全隐患，并要求公司立即整改。

4.白衣镇濛溪村履职情况

按白衣镇濛溪村分工，支部书记李东明主持支部工作，负责党建及全面工作；村主任冉龙堂负责村委会全面工作，负责安全生产、大农业、信访稳定，联系
溪7、11、12社。通过查看濛溪村工作资料发现，濛溪村安全生产软件资料零散，未建立专档专卷，安全生产隐患排查记录不全，排查记录不详，存在隐患排查
过场的问题。2020年1至4月未召开一次安全生产工作专题会，对辖区安全生产检查制度落实不严，心存侥幸，未按制度规定每月开展安全生产隐患排查。同时，
20年4月，冉龙堂在发现平昌县华瑜建材有限公司擅自复工启动整改项目后，主动履行辖区监管责任不够，既未要求平昌县华瑜建材有限公司停工，也未向白衣
政府及主管部门报告。

六、责任划分和处理建议

经事故调查组分析认定，本次事故是一起一般生产安全责任事故。现提出如下责任划分和处理建议：

1.彭庆忠（男，汉族，64岁）、王廷武（男，汉族，63岁）、张会云（男，汉族，63岁）、张会勇（男，汉族，55岁）系平昌县华瑜建材有限公司砖窑环保
改项目作业工人。彭庆忠、王廷武、张会云、张会勇自身安全意识淡薄，对作业场所存在的危险危害因素认识不足，在进行砖窑技改施工作业时未佩戴安全帽。
行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十条和第五十四条的规定，根据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第二十六条第二款规定，对事故的
生应负直接责任。鉴于彭庆忠、王廷武在此次事故中已死亡，张会云、张会勇在此次事故中受伤，建议不予责任追究。

2.李泽宪，男，汉族，55岁，系平昌县华瑜建材有限公司生产厂长，负责砖窑环保技改工程的现场管理工作。李泽宪未严格履行施工现场安全生产管理职责安排未经教育培训合格的工人上岗作业，未向作业工人如实告知作业场所存在的危险因素和防范措施。其行为违反了《四川省安全生产条例》第四条第一款的定，根据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第二十六条第二款规定，对事故的发生负有重要管理责任。建议由县应急管理局按照《四川省安全生产例》第七十八条第一款第（二）项之规定给予行政处罚。

3.牟俊，男，汉族，45岁，系平昌县华瑜建材有限公司法定代表人，牟俊作为平昌县华瑜建材有限公司安全生产第一责任人，未认真履行安全生产管理职责未建立健全本单位安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对本单位的安全生产工作检查、督促不力，未及时发现和消除生产安全故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）、（二）、（三）、（五）项的规定，根据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定第二十六条第二款规定，对事故的发生负有主要管理责任。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项之规定给予行政处罚。

4.平昌县白衣镇安全生产监督管理办公室、白衣镇国土资源所在平昌县华瑜建材有限公司砖窑环保技改期间，虽履行了安全生产监督、检查职责，但均未发该公司存在安全生产违法违规行为，安全生产监督检查中履职不到位，其行为违反了《四川省安全生产条例》第十条、第十一条之规定，白衣镇安办主任田刚、白衣镇国土资源所所长余为民负有直接责任。建议由白衣镇党委对田刚、余为民进行警示约谈。

5.平昌县白衣镇濛溪村在履行辖区安全生产监管责任中认识不够，心存侥幸，履职不力，其行为违反了《四川省安全生产条例》第十三条之规定，村主任邱堂负有直接责任，支部书记李东明负有领导责任。根据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十七条、第八条第（五）项之规定，建议由白衣镇党予以处理。

6.平昌县华瑜建材有限公司安全生产主体责任不落实，未设置安全生产管理机构，安全生产规章制度不健全，未编制砖窑技改施工方案，落实安全防范措施未对作业人员进行岗位安全操作规程、安全操作技能的教育培训；未向从业人员提供安全帽等劳动防护用品，未采取技术、管理措施及时排查和消除砖窑窑体存的安全隐患，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第三十八条第一款和第四十二条的规定，根据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第二十六条第二款规定，对事故的发生负有主要管理责任。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条（一）项之规定给予行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）严格落实企业主体责任。平昌县华瑜建材有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，严格执行《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，主要负人要依法带头落实安全生产管理职责，建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产投入到位。

（二）切实加强安全生产教育培训。认真落实企业安全生产三级教育培训制度，加强安全管理人员、从业人员的教育和培训，对进场施工人员进行全面的安技术交底，让每一个作业人员都熟悉岗位安全操作规程、技能及岗位存在的危险、危害因素，建立规范的从业人员教育培训档案，未经教育培训合格的人员不得岗作业。

（三）加强隐患排查治理力度。平昌县华瑜建材有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，严格制定并落实隐患排查治理制度，聘请具有专业知识并经安全产考核合格的人员进行安全管理，加大技改过程安全监管和隐患排查治理力度，对采矿区、施工作业现场进行全面安全隐患排查，建立隐患排查台账和隐患整改案，采取技术、管理措施及时消除存在的事故隐患。

（四）开展建材行业专项整治。县自然资源和规划局、应急管理局、经信局等职能部门要深刻吸取事故教训，组织力量对建材企业开展安全大检查，重点围技改施工、采矿作业、机械设备检维修等易引发人身伤害的作业环节开展专项整治，辖区政府和村委要按照属地管理原则，加强对本行政区域内生产经营单位安生产状况的监督检查，协助上级职能部门依法履行安全生产监督管理职责，防范类似事故再次发生。